主題精選：需用土地人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地徵收之當事人
發布日期: 2026-03-17
內文
各位同學好
今日專欄主要說明土地徵收之當事人間之法律關係，而該當事人包含以下三者：
1. 被徵收人（土地與建物所有權人、他項權利人）
2. 徵收請求權人（需用土地人）
3. 徵收權人（代表國家核准徵收的中央主管機關；執行徵收的縣市主管機關）
按「土地徵收，依本條例之規定，本條例未規定者，適用其他法律之規定」、「本條例所稱主管
機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣為縣市政府」、「申請徵收土地或土地改
良物，應由需用土地人擬具詳細徵收計畫書，並附具徵收土地圖冊或土地改良物清冊及土地使
用計畫圖，送由核准徵收機關核准，並副知該管直轄市或縣（市）主管機關。」、「徵收土地或
土地改良物，由中央主管機關核准之」、「徵收土地或土地改良物應發給之補償費，由需用土地
人負擔，並繳交該直轄市或縣（市）主管機關轉發之」土地徵收條例第1條第2項、第2條、第
13條、第14條、第19條分別定有明文。
準此，土地徵收之核准機關為內政部，而補償機關為縣市政府，至於公用事業主體則為「需用
土地人」之法律地位。次查土地徵收係國家因公共事業之需要，對人民受憲法保障之財產權，
經由法定程序予以剝奪之謂。是土地徵收之法律關係，除法律另有規定（如：土地徵收條例第
8條、第57條第2項)外，僅屬國家與需用土地人間之函請土地徵收，及國家與私有土地所有權
人間之徵收關係等二面關係，需用土地人與所有權人間原則上不具有徵收法律關係。
參考資料：最高行政法院99年度判字第1146號行政判決
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下